

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4096/2539

นาย เม้ง อิมวิมล
นาย ชีระ พจน์ประสาท กับพวก
นาย มั่นสหรือแป้น วงษ์มณี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 290 วรรคแรก, มาตรา 290 วรรคแปด, มาตรา 295 ทวิ

กรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยึดทรัพย์สินสละสิทธิในการบังคับคดีหรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา295ทวิบัญญัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดีนั้นเสียส่วนมาตรา290วรรคแปดบัญญัติให้ผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ตามวรรคแรกมีสิทธิขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปเมื่อใจความทั้งสองมาตราหาได้กำหนดไว้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีกับผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์จะต้องร้องขอภายในกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขอย่างไรศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536ให้ถอนการบังคับคดีจึงย่อมมีผลโดยตรงเฉพาะโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ขอให้ศาลบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา271โดยไม่อาจบังคับคดีต่อไปได้เท่านั้นแต่ไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เมื่อวันที่4และ5สิงหาคม2524ตามลำดับโดยชอบที่จะดำเนินการบังคับคดีต่อไปเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องทั้งสองซึ่งจำต้องร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เพราะไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินซ้ำตามมาตรา290วรรคแรกได้ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายนัดเมื่อวันที่25มีนาคม2536ถึงผู้ร้องทั้งสองแจ้งว่าถ้าหากประสงค์จะสวมสิทธิบังคับคดีแทนโจทก์ให้แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน7วันผู้ร้องทั้งสองได้แถลงแจ้งความประสงค์ในวันดังกล่าวแล้วแม้จะกระทำใน

เวลาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดีก็ย่อมมีผลให้ผู้ร้องทั้งสองสามารถดำเนินการบังคับคดีต่อไปโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา290วรรคแปดโดยไม่จำเป็นต้องให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตอีก

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนข้าวสารจำนวน 150 กระสอบ แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน62,400 บาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมาจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีนำยึดทรัพย์จำเลยตามบัญชียึดทรัพย์ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาโจทก์เพิกเฉยไม่บังคับคดี ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดี ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2536 ว่า เนื่องจากศาลถอนการบังคับคดีโจทก์แล้ว ผู้ร้องทั้งสองในฐานะเจ้าหนี้ของจำเลยประสงค์จะขอสวมสิทธิโจทก์บังคับคดีจำเลยต่อไป

จำเลยยื่นคำคัดค้านและแก้ไขคำคัดค้านว่า คดีนี้โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์2524 ได้ทรัพย์ 12 รายการ ตามบัญชียึดทรัพย์ลงวันที่10 กุมภาพันธ์ 2524 เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทรัพย์ที่ 3 รายการต่อมาโจทก์ได้ถอนทรัพย์ที่ยึดไว้จนเหลือทรัพย์ที่ยึดแต่ยังไม่ได้ขายอีกเพียง 1 รายการคือทรัพย์อันดับที่ 1 ตามบัญชียึดทรัพย์ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 โจทก์ไม่สนใจติดตามบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงรายงานศาลขอถอนการบังคับคดี และศาลมีคำสั่งถอนการบังคับคดีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ทรัพย์ดังกล่าวจึงหลุดพ้นจากการถูกยึดและบังคับคดีแล้ว ผู้ร้องทั้ง

สองไม่มีสิทธิยื่นคำร้องเข้ามาเพื่อสวมสิทธิโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้เพื่อบังคับคดีต่อไป เพราะเวลาแห่งการบังคับคดีตามคำพิพากษาคดีนี้ได้สิ้นสุดและขาดอายุความแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 271 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองดำเนินการบังคับคดีต่อไปเฉพาะทรัพย์สิน
อันดับที่ 1 ตามบัญชียึดทรัพย์ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษา
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2523 โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลย
เพื่อขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้โจทก์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 จำนวน
12 รายการ ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไปบาง
รายการ และโจทก์ขอถอนการยึดทรัพย์สินของจำเลยบางรายการจนเหลือทรัพย์สิน
ที่ยึดอีกเพียงรายการเดียวคือทรัพย์สินอันดับที่ 1 ตามบัญชียึดทรัพย์ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2524 คือที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3466 เนื้อที่ 1 งาน 74 เศษหนึ่งส่วนสิบ
ตารางวา อยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ที่ยังขาย
ทอดตลาดไม่ได้ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2525 ตามที่
โจทก์ขอให้งดการขายทอดตลาดไว้ก่อนต่อมาโจทก์ไม่ดำเนินการบังคับคดีต่อไป
ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงรายงานศาลขอ
ให้มีคำสั่งถอนการบังคับคดีของโจทก์ ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2536 ให้ถอนการบังคับคดีของโจทก์ ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ส่งหมายถึง

ผู้ร้องทั้งสองเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 แจ้งว่า หากผู้ร้องทั้งสองประสงค์จะสวมสิทธิ บังคับคดีแทนโจทก์ก็ให้ไปแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วัน นับแต่วันรับ หมายซึ่งผู้ร้องทั้งสองได้แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอสวมสิทธิบังคับ คัดแทนโจทก์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2536

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ผู้ร้องทั้งสองมี สิทธิขอให้ดำเนินการบังคับคดีเอาทรัพย์ของจำเลยอันดับที่ 1 ตามบัญชียึดทรัพย์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 ไปหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นได้มีคำสั่ง ถอนการบังคับคดีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 มีผลทำให้กระบวนการบังคับคดี ยกเลิกเพิกถอนไปทั้งหมด เหลือเพียงขั้นตอนการเสียค่าธรรมเนียมในการถอนการ ยึดก่อนขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือลงวันที่ 8 เมษายน 2536 สอบถามผู้ร้องทั้งสองว่าจะเข้าสวมสิทธิบังคับคดีต่อไปหรือไม่ และผู้ร้องทั้งสองแจ้ง ความประสงค์ตกลงบังคับคดีต่อไปในวันเดียวกันเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีอำนาจ ลงล้างคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ถอนการบังคับคดี เมื่อโจทก์ไม่มีสิทธิในการบังคับคดีอีก ผู้ร้องทั้งสองจึงไม่อาจสวมสิทธิบังคับคดีจำเลยโดยไม่มีคำสั่งอนุญาตจากศาล ตาม ฎีกาจำเลยดังกล่าวมีปัญหาในเบื้องต้นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ถอนการบังคับคดี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 เพราะเหตุที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพิก เจยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดจะมีผล ต่อผู้ร้องทั้งสองซึ่งได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เมื่อวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2524 โดย ชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 271 และมาตรา 290 ตาม ลำดับเพียงใดหรือไม่เห็นว่า กรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยึดทรัพย์สิ้นสุดสิทธิใน การบังคับคดี หรือเพิกเจยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี กำหนด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 295 ทวิ บัญญัติให้เจ้า พนักงานบังคับคดีขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดีนั้นเสียส่วนมาตรา 290 วรรคแปด บัญญัติให้ผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ตามวรรคแรกมีสิทธิขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป เมื่อ

ใจความทั้งสองมาตราหาได้กำหนดไว้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีกับผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์จะต้องร้องขอภายในกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขอย่างไรคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ให้ถอนการบังคับคดี จึงย่อมมีผลโดยตรงเฉพาะโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ขอให้ศาลบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 โดยไม่อาจบังคับคดีต่อไปได้เท่านั้น แต่ไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 127/2524 กับ หมายเลขแดงที่ 134/2524 ที่ได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เมื่อวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2524 ตามลำดับโดยชอบที่จะดำเนินการบังคับคดีต่อไป เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องทั้งสองซึ่งจำต้องร้องขอเฉลี่ยทรัพย์เพราะไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินซ้ำตาม มาตรา 290 วรรคแรก ได้ ซึ่งหากกฎหมายไม่คุ้มครองสิทธิผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์โดยชอบดังกล่าว ก็อาจเป็นช่องทางให้โอกาสแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ได้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้ก่อนอาจใช้วิธีการเพิกเฉยไม่บังคับคดีต่อไป ทำให้ผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ไม่อาจบังคับคดีเพื่อชำระหนี้ตามกฎหมายก็เป็นได้ ในคดีนี้เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายนัดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 ถึงผู้ร้องทั้งสองแจ้งว่าถ้าหากประสงค์จะสวมสิทธิบังคับคดีแทนโจทก์ ให้แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วัน ผู้ร้องทั้งสองได้แถลงแจ้งความประสงค์ในวันดังกล่าวแล้วแม้จะกระทำในเวลาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดี ก็ย่อมมีผลให้ผู้ร้องทั้งสองสามารถดำเนินการบังคับคดีต่อไปโดยอาศัยอำนาจ มาตรา 290 วรรคแปด โดยไม่จำเป็นต้องให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตดังที่จำเลยฎีกาอีก

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชัยนาท พันดาวงศ์-มรินทร์ สุรดิษฐ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ